



P U T U S A N

Nomor 412 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **THOMAS BELMIN APAUT;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur / tanggal lahir : 58 tahun/27 Mei 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cirendeu Indah III RT.001 RW.003
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Jakarta;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Konsultan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Thomas Belmin Apaut pada tanggal 18 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Felins Swalayan, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan berlanjut dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan menggunakan nama palsu atau sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat atau mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang yakni saksi Yosep Soleman dan atau saksi Felince Elisabeth Oematan untuk menyerahkan sesuatu benda yakni sejumlah uang sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2012 Terdakwa bersama dengan saksi Adriana Rupiasa menemui saksi Yoseph Sulaiman dan saksi Felince Elisabeth Oematan di Felins Swalayan, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Yosep Suleman dan saksi Felince Elisabeth Oematan bahwa dirinya adalah tuan tanah yang ingin menjual dua bidang tanah tanah milik Terdakwa yang terletak di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan luas masing-masing 26 hektar dan 10 hektar dengan luas keseluruhan 36 hektar, ingin dijual kepada saksi Yosep Suleman dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per meter dengan harga keseluruhan Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi korban Felince Oematan memberikan uang tanda jadi kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 21 Agustus 2012 saksi korban Felince Oematan menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi anak dari korban Felince Oematan bernama Jimy Sulaiman dan setelah Terdakwa menerima uang tanda jadi, setiap hari Terdakwa datang meminta uang tambahan atau panjar pembelian tanah tersebut sehingga saksi korban Felince Oematan memberikan cicilan setiap sebagaimana terlampir dalam bukti kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa, karena hampir setiap hari Terdakwa datang meminta panjar pembayaran atas lokasi tanah tersebut maka saksi korban Felince Oematan meminta jaminan sebagai pegangan karena tanah yang dijual oleh Terdakwa belum memiliki sertifikat hak milik kemudian sekitar bulan Agustus 2015 Terdakwa menyerahkan 1 Jepitan surat kuasa dari ahli waris Almarhum Soleman Apaut kepada suami saksi korban yakni Yosep Sulaiman dan setelah penerimaan surat kuasa tersebut maka saksi korban Felince Oematan meminta Terdakwa untuk membuat perikatan jual beli dihadapan Notaris Zantje Mathilda Voss-Tomasowa, S.H.

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai perikatan jual beli sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan saksi korban Fellince Oematan hanya menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa saat pembayaran panjar sejak tahun 2012;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Yosep Soleman pergi ke lokasi tanah tersebut untuk membuat pagar ternyata ada orang yang mencegat saksi dan mengatakan bahwa "tanah ini bukan milik Thomas Belmin Apaut dan jangan ada yang beraktifitas disini" oleh karena kejadian tersebut saksi korban Fellince Oematan merasa dirugikan;
- Bahwa selanjutnya tanah yang telah dijual Terdakwa ternyata merupakan tanah yang telah dijual sebelumnya oleh Terdakwa pada Pemkot Kupang;
- Bahwa 1 jepitan yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban Felince Oematan sebagai tanda bukti ternyata telah dicabut oleh ahli waris yang tertuang pada surat kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi dr.Christa Maria Sulaiman atas perintah dari saksi korban Fellince Oematan melakukan pembayaran atau penyerahan uang secara berulang-ulang dengan nominal yang berbeda-beda yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan juga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 hampir setiap harinya secara keseluruhan sampai dengan saat ini sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dengan perincian berdasarkan kuitansi penyerahan uang pembelian tanah sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar kuitansi biaya pengurusan tanah di jalur 40 seluas 2 (dua) ha atau 200x100 m² = 20.000 milik Thomas Belmin Apaut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 18 Agustus 2012 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Adriana Rupiasa;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi panjar uang muka/DP pembelian sebidang tanah seluas 2 ha ukuran 200x100 m² seharga Rp15.000,00 per meter persegi kepada pemilik tanah Thomas Belmin Apaut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2012 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Adriana Rupiasa;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi tanda jadi sebidang tanah kebun luas 2 Ha atau 20.000 m² milik Thomas Belmin Apaut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di Kupang pada tanggal 25

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 dari saudara Jimy Sulaiman kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

4. 1 (satu) lembar kuitansi Regis Akte jual beli tanah an.Thomas Belmin Apaut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 30 Maret 2013 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Adriana Rupiasa;
5. 1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Oebelo sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 4 Mei 2013 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Adriana Rupiasa;
6. 1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Tahun sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 17 Juni 2013 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
7. 1 (satu) lembar kuitansi Mob demob (biaya pengangkutan dan pengawalan) Exavator ke lokasi tanah tahun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 18 Juni 2013 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
8. 1 (satu) lembar kuitansi untuk operasional exavator sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 19 Juni 2013 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
9. 1 (satu) lembar kuitansi panjar pagar keliling lokasi tanah di Rt 001/Rw 001 wilayah Fatukoa milik Thomas Apaut (tanah ulayat) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Kupang tertanggal 12 Agustus 2013 yang diserahkan oleh saudara Fellince Oematan kepada Bernabas Milla;
- 10.1 (satu) lembar kuitansi nota pengambilan barang sebesar Rp1.518.000,00 (satu juta lima ratus delapan belas ribu) di Kupang pada tanggal 19 Agustus 2013 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 11.1 (satu) lembar kuitansi nota pengambilan barang sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 20 Agustus 2013 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 12.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2013 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) lembar kuitansi panjar 10 kg paku biasa panjang 7 cm untuk lokasi Fatukoa sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2013 dari PT.Piala Jaya kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 14.1 (satu) lembar kuitansi panjar 10 kg paku biasa panjang 5 cm untuk lokasi Fatukoa sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 23 Agustus 2013 dari PT.Piala Jaya kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 15.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 23 Agustus 2013 dari PT.Piala Jaya kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 16.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Kel.Fatukoa dan Batuplat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 06 Maret 2014 dari saudara Yoseph Sulaiman kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 17.1 (satu) lembar kuitansi panjar pembayaran tanah di Fatukoa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 10 Maret 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 18.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 10 Maret 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 19.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa dan Batuplat Kec.Maulafa dan Alak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Maret 2014 dari saudari PT.Piala Jaya kepada saudara Thomas Belmin Apaut.
- 20.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 7 April 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 21.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 26 April 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 22.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di tanah merah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 05 Mei 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp3.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 6 Juni 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 24.1 (satu) lembar kuitansi kegiatan operasional di fatukoa (tanah) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Kupang pada tanggal 18 Juni 2014 dari PT.Piala Jaya kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 25.1 (satu) lembar kuitansi kasbon tanah di Fatukoa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 1 Juli 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 26.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 8 Juli 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 27.1 (satu) lembar kuitansi kasbon panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 18 Juli 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 28.1 (satu) lembar kuitansi kasbon panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 22 Juli 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 29.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 26 Juli 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 30.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 29 Juli 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 31.1 (satu) lembar kuitansi nota pengambilan barang sebesar Rp1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 28 Juli 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 32.1 (satu) lembar kuitansi nota pengambilan barang sebesar Rp6.900,00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) di Kupang pada

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

33.1 (satu) lembar kuitansi nota pengambilan barang sebesar Rp904.700,00 (sembilan ratus empat ribu embilan ratus rupiah) di Kupang pada tanggal 28 Juli 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

34.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 04 Agustus 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

35.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 6 Agustus 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

36.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Batuplat dan Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 08 Agustus 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

37.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Batuplat sebesar Rp2.500.000,00 (dua lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 9 Agustus 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

38.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Kupang pada tanggal 11 Agustus 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

39.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 14 Agustus 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

40.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 16 Agustus 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

41.1 (satu) lembar kuitansi biaya operasional tanah 36 Ha sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 43.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 22 Agustus 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 44.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 26 Agustus 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 45.1 (satu) lembar kuitansi kasbon tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 28 Agustus 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 46.1 (satu) lembar kuitansi panjar uang tanah di Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 1 September 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 47.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 2 September 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 48.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 8 September 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 49.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 12 September 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 50.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 17 September 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 51.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 18 September 2014

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

52.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 23 September 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

53.1 (satu) lembar kuitansi biaya koordinasi di batas-batas tanah di Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Kupang pada tanggal 15 Oktober 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

54.1 (satu) lembar kuitansi biaya untuk team panitia pengukuran di lokasi seluas 10 ha (100.000 m²) di Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di Kupang pada tanggal 16 Oktober 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

55.1 (satu) lembar kuitansi biaya pendaftaran dan pengukuran tanah seluas 10 ha (100.000 m²) di Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di Kupang pada tanggal 16 Oktober 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

56.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Oktober 2014 dari PT.Piala Jaya kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

57.1 (satu) lembar kuitansi biaya panjar untuk bayar Camat, Lurah, saksi 1 dan saksi 2 dan panjar tanah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 22 Oktober 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

58.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 27 Oktober 2014 dari PT.Piala Jaya kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

59.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 6 November 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

60.1 (satu) lembar kuitansi nota pengambilan barang sebesar Rp4.246.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di Kupang pada tanggal 7 November 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

61.1 (satu) lembar kuitansi panjar uang makan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 11 November 2014 dari saudara Yosep Sulaiman kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

62.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 14 November 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

63.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 18 November 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

64.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 19 November 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

65.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 19 November 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

66.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 24 November 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

67.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 27 November 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

68.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 9 Desember 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

69.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 1 (satu) ret pasir takari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 09 Desember 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp1.620.930,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) pada tanggal 13 Desember 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 71.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa / jalur 40 sebesar Rp3.204.199,00 (tiga juta dua ratus empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) di Kupang pada tanggal 13 Desember 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Adriana Benufinit;
- 72.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatuk-oa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 18 Desember 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 73.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 19 Desember 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 74.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah sebesar Rp1.379.600,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Desember 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Adriana Benufinit;
- 75.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) pelepasan hak 2 (dua) lokasi di Batuplat dan Kec.Alak tertanggal 22 Desember 2014 dari saudara Yosep Sulaiman kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 76.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Januari 2015 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 77.1 (satu) lembar kuitansi panjar Via transfer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 16 Maret 2015 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 78.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Kupang tanggal 12 Mei 2015 dari saudara Felklince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 79.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa (via transfer) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Kupang pada tanggal 15 Mei

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

80.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa (via transfer) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 15 Mei 2015 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

81.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa (via transfer) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 15 Mei 2015 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

82.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 15 Mei 2015 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

83.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 20 Mei 2015 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

84.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 22 Mei 2015 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

85.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 25 Mei 2015 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

86.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 28 Mei 2015 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

87.1 (satu) lembar kuitansi kas bon kue sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 28 Mei 2015 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

88.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 3 Juni 2015 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

89.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 6 Juni

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

90.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 8 Juni 2015 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

91.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 13 Juni 2015 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

92.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 17 Juni 2015 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

93.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 17 Juni 2015 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

94.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 26 Juni 2015 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

95.1 (satu) lembar kuitansi panjar uang tanah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Kupang pada tanggal 13 Juli 2015 dari saudara Yosep Sulaiman kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

96.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Felince Oematan mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378

KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Thomas Belmin Apaut pada tanggal 18 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Felins Swalayan, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Daerah Hukum pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2012 Terdakwa bersama dengan saksi Adriana Rupiasa menemui saksi Yoseph Sulaiman dan saksi Felince Elisabeth Oematan di Felins Swalayan, Keluarahn Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Yosep Suleman dan saksi Felince Elisabeth Oematan bahwa dirinya adalah tuan tanah yang ingin menjual dua bidang tanah tanah milik Terdakwa yang terletak di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan luas masing masing 26 hektar dan 10 hektar dengan luas keseluruhan 36 hektar, ingin dijual kepada saksi Yosep Suleman dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per meter dengan harga keseluruhan Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi korban Felince Oematan memberikan uang tanda jadi kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 21 Agustus 2012 saksi korban Felince Oematan menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi anak dari korban Felince Oematan bernama Jimy Sulaiman dan setelah Terdakwa menerima uang tanda jadi, setiap hari Terdakwa datang meminta uang tambahan atau panjar pembelian tanah tersebut sehingga saksi korban Felince Oematan memberikan cicilan setiap sebagaimana terlampir dalam bukti kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa, karena hampir setiap hari Terdakwa datang meminta panjar pembayaran atas lokasi tanah tersebut maka saksi korban Felince Oematan meminta jaminan sebagai pegangan karena tanah yang dijual oleh Terdakwa belum memiliki sertifikat hak milik kemudian sekitar bulan Agustus 2015 Terdakwa menyerahkan 1 Jepitan surat kuasa dari ahli waris Almarhum Soleman Apaut kepada suami saksi korban yakni Yosep Sulaiman dan setelah penerimaan surat kuasa tersebut maka saksi korban Felince Oematan meminta Terdakwa untuk membuat perikatan jual beli dihadapan Notaris Zantje Mathilda Voss-Tomasowa, S.H. dengan nilai perikatan jual beli sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan saksi korban Felince Oematan hanya menyerahkan uang sebesar

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa saat pembayaran panjar sejak tahun 2012;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Yosep Soleman pergi ke lokasi tanah tersebut untuk membuat pagar ternyata ada orang yang mencegat saksi dan mengatakan bahwa “tanah ini bukan milik Thomas Belmin Apaut dan jangan ada yang beraktifitas disini” oleh karena kejadian tersebut saksi korban Fellince Oematan merasa dirugikan;
- Bahwa selanjutnya tanah yang telah dijual Terdakwa ternyata merupakan tanah yang telah dijual sebelumnya oleh Terdakwa pada Pemkot Kupang.
- Bahwa 1 jepitan yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban Felince Oematan sebagai tanda bukti ternyata telah dicabut oleh ahli waris yang tertuang pada surat kuasa tersebut;
- Bahwa selanjutnya tanah yang telah dijual Terdakwa ternyata merupakan tanah yang telah dijual sebelumnya oleh Terdakwa pada Pemkot Kupang.
- Bahwa 1 jepitan yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban Felince Oematan sebagai tanda bukti ternyata telah dicabut oleh ahli waris yang tertuang pada surat kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi dr.Christa Maria Sulaiman atas perintah dari saksi korban Fellince Oematan melakukan pembayaran atau penyerahan uang secara berulang-ulang dengan nominal yang berbeda-beda yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan juga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 hampir setiap harinya secara keseluruhan sampai dengan saat ini sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dengan perincian berdasarkan kuitansi penyerahan uang pembelian tanah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar kuitansi biaya pengurusan tanah di jalur 40 seluas 2 (dua) ha atau 200x100 m2 = 20.000 milik Thomas Belmin Apaut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 18 Agustus 2012 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Adriana Rupiasa;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi panjar uang muka/DP pembelian sebidang tanah seluas 2 ha ukuran 200x100 m2 seharga Rp15.000,00 per meter persegi kepada pemilik tanah Thomas Belmin Apaut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2012 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Adriana Rupiasa;

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kuitansi tanda jadi sebidang tanah kebun luas 2 Ha atau 20.000 m² milik Thomas Belmin Apaut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di Kupang pada tanggal 25 Agustus 2012 dari saudara Jimy Sulaiman kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
4. 1 (satu) lembar kuitansi Regis Akte jual beli tanah an.Thomas Belmin Apaut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 30 Maret 2013 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Adriana Rupiasa;
5. 1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Oebelo sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 4 Mei 2013 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Adriana Rupiasa;
6. 1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Tahun sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 17 Juni 2013 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
7. 1 (satu) lembar kuitansi Mob demob (biaya pengangkutan dan pengawalan) Exavator ke lokasi tanah tahun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 18 Juni 2013 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
8. 1 (satu) lembar kuitansi untuk operasional exavator sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 19 Juni 2013 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
9. 1 (satu) lembar kuitansi panjar pagar keliling lokasi tanah di Rt 001/Rw 001 wilayah Fatukoa milik Thomas Apaut (tanah ulayat) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Kupang tertanggal 12 Agustus 2013 yang diserahkan oleh saudara Fellince Oematan kepada Bernabas Milla;
- 10.1 (satu) lembar kuitansi nota pengambilan barang sebesar Rp1.518.000,00 (satu juta lima ratus delapan belas ribu) di Kupang pada tanggal 19 Agustus 2013 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 11.1 (satu) lembar kuitansi nota pengambilan barang sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 20 Agustus 2013 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2013 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 13.1 (satu) lembar kuitansi panjar 10 kg paku biasa panjang 7 cm untuk lokasi Fatukoa sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2013 dari PT.Piala Jaya kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 14.1 (satu) lembar kuitansi panjar 10 kg paku biasa panjang 5 cm untuk lokasi Fatukoa sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 23 Agustus 2013 dari PT.Piala Jaya kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 15.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 23 Agustus 2013 dari PT.Piala Jaya kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 16.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Kel.Fatukoa dan Batuplat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 06 Maret 2014 dari saudara Yoseph Sulaiman kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 17.1 (satu) lembar kuitansi panjar pembayaran tanah di Fatukoa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 10 Maret 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 18.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 10 Maret 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 19.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa dan Batuplat Kecamatan Maulafa dan Alak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Maret 2014 dari saudari PT.Piala Jaya kepada saudara Thomas Belmin Apaut.
- 20.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 7 April 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 21.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 26 April 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di tanah merah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 05 Mei 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 23.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp3.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 6 Juni 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 24.1 (satu) lembar kuitansi kegiatan operasional di fatukoa (tanah) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Kupang pada tanggal 18 Juni 2014 dari PT.Piala Jaya kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 25.1 (satu) lembar kuitansi kasbon tanah di Fatukoa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 1 Juli 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 26.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 8 Juli 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 27.1 (satu) lembar kuitansi kasbon panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 18 Juli 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 28.1 (satu) lembar kuitansi kasbon panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 22 Juli 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 29.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 26 Juli 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 30.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 29 Juli 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 31.1 (satu) lembar kuitansi nota pengambilan barang sebesar Rp1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) di Kupang

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Juli 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

32.1 (satu) lembar kuitansi nota pengambilan barang sebesar Rp6.900,00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) di Kupang pada tanggal 28 Juli 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

33.1 (satu) lembar kuitansi nota pengambilan barang sebesar Rp904.700,00 (sembilan ratus empat ribu embilan ratus rupiah) di Kupang pada tanggal 28 Juli 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

34.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 04 Agustus 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

35.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 6 Agustus 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

36.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Batuplat dan Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 08 Agustus 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

37.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Batuplat sebesar Rp2.500.000,00 (dua lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 9 Agustus 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

38.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Kupang pada tanggal 11 Agustus 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

39.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 14 Agustus 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

40.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 16 Agustus 2014 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.1 (satu) lembar kuitansi biaya operasional tanah 36 Ha sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 42.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 43.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 22 Agustus 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 44.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 26 Agustus 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 45.1 (satu) lembar kuitansi kasbon tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 28 Agustus 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 46.1 (satu) lembar kuitansi panjar uang tanah di Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 1 September 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 47.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 2 September 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 48.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 8 September 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 49.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 12 September 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 50.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 17

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

51.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 18 September 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

52.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 23 September 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

53.1 (satu) lembar kuitansi biaya koordinasi di batas-batas tanah di Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Kupang pada tanggal 15 Oktober 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

54.1 (satu) lembar kuitansi biaya untuk team panitia pengukuran di lokasi seluas 10 ha (100.000 m²) di Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di Kupang pada tanggal 16 Oktober 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

55.1 (satu) lembar kuitansi biaya pendaftaran dan pengukuran tanah seluas 10 ha (100.000 m²) di Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di Kupang pada tanggal 16 Oktober 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

56.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Oktober 2014 dari PT.Piala Jaya kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

57.1 (satu) lembar kuitansi biaya panjar untuk bayar Camat, Lurah, saksi 1 dan saksi 2 dan panjar tanah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 22 Oktober 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

58.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 27 Oktober 2014 dari PT.Piala Jaya kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

59.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 6

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

60.1 (satu) lembar kuitansi nota pengambilan barang sebesar Rp4.246.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 7 November 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

61.1 (satu) lembar kuitansi panjar uang makan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 11 November 2014 dari saudara Yosep Sulaiman kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

62.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 14 November 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

63.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 18 November 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

64.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 19 November 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

65.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 19 November 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

66.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 24 November 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

67.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 27 November 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

68.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 9 Desember 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 1 (satu) ret pasir takari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 09 Desember 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 70.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp1.620.930,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) pada tanggal 13 Desember 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 71.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa / jalur 40 sebesar Rp3.204.199,00 (tiga juta dua ratus empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) di Kupang pada tanggal 13 Desember 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Adriana Benufinit;
- 72.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatuk-oa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 18 Desember 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 73.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 19 Desember 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 74.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah sebesar Rp1.379.600,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Desember 2014 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Adriana Benufinit;
- 75.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) pelepasan hak 2 (dua) lokasi di Batuplat dan Kec.Alak tertanggal 22 Desember 2014 dari saudara Yosep Sulaiman kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 76.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 21 Januari 2015 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 77.1 (satu) lembar kuitansi panjar Via transfer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 16 Maret 2015 dari saudara Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;
- 78.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Kupang tanggal 12 Mei 2015

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudari Felklince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

79.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa (via transfer) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Kupang pada tanggal 15 Mei 2015 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

80.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa (via transfer) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 15 Mei 2015 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

81.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa (via transfer) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Kupang pada tanggal 15 Mei 2015 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

82.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 15 Mei 2015 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

83.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 20 Mei 2015 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

84.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 22 Mei 2015 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

85.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 25 Mei 2015 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

86.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 28 Mei 2015 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

87.1 (satu) lembar kuitansi kas bon kue sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 28 Mei 2015 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 3 Juni 2015 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

89.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 6 Juni 2015 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

90.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 8 Juni 2015 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

91.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 13 Juni 2015 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

92.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 17 Juni 2015 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

93.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 17 Juni 2015 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

94.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Kupang pada tanggal 26 Juni 2015 dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

95.1 (satu) lembar kuitansi panjar uang tanah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Kupang pada tanggal 13 Juli 2015 dari saudari Yosep Sulaiman kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

96.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah di Fatukoa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saudari Fellince E.Oematan kepada saudara Thomas Belmin Apaut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Felince Oematan mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372

KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kupang tanggal 21 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Thomas Belmin Apaut alias Thomas terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Thomas Belmin Apaut alias Thomas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar kuitansi panjar tanah yang ditandatangani oleh Adriana Rupiasa;
 - 91 (sembilan puluh satu) kuitansi panjar tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa (saudara) Thomas Belmin Apaut;Dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 243/Pid.B/2016/PN.Kpg. tanggal 8 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Thomas Belmin Apaut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepas Terdakwa Thomas Belmin Apaut dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar kuitansi panjar tanah yang ditanda tangani oleh Adriana Rupiasa;
 - 91 (sembilan puluh satu) kuitansi panjar tanah yang ditanda tangani oleh Terdakwa Thomas Belmin Apaut;Dikembalikan kepada dr. Christa Maria Sulaiman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 35/Akta.Pid/2016/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Penuntut Umum pada

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kupang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang pada tanggal 8 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang telah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah Putusan "*Onslag Van Rechtsvervolging*" karena Putusan tersebut di dasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan yang ada dalam Surat Dakwaan atau salah menafsirkan hukum pembuktian karena sebenarnya alat buktinya cukup yakni ;

1. Keterangan para saksi yaitu ;

- Saksi korban Felince Elisabet Oematan;
- yang pada pokoknya menyatakan dalam pemeriksaan ini bahwa Terdakwa;
- Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 18 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 bertempat di Felins Swalayan, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan Yosep Sulaiman dan pelaku adalah Thomas Belmin Apaut;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Yosep Sulaiman yang adalah suami saksi, sedangkan Terdakwa pada awalnya saksi tidak kenal tetapi karena adanya perjanjian jual beli tanah sehingga saksi kenal dengan

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta Adriana Rupiasa yang merupakan perantara jual beli tanah tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Adriana Rupiasa menemui saksi Yoseph Sulaiman dan saksi Felince Elisabeth Oematan di Felins Swalayan, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Yosep Sulaiman dan saksi Felince Elisabet Oematan bahwa dirinya adalah tuan tanah yang ingin menjual dua bidang tanah milik Terdakwa yang terletak di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan luas masing masing 26 hektar dan 10 hektar dengan luas keseluruhan 36 hektar, selanjutnya saksi korban Felince Elisabet Oematan memberikan uang tanda jadi kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu pada tanggal 21 Agustus 2012 saksi Adriana Rupiasa juga menerima uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2012 saksi korban Felince Elisabet Oematan menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Jimy Sulaiman anak dari korban Felince Elisabet Oematan dan setelah Terdakwa menerima uang tanda jadi, setiap hari Terdakwa datang meminta uang tambahan atau panjar pembelian tanah tersebut sehingga saksi korban Felince Elisabet Oematan memberikan cicilan sebagaimana terlampir dalam bukti kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa, karena hampir setiap hari Terdakwa datang meminta panjar pembayaran atas lokasi tanah tersebut maka saksi korban Felince Elisabet Oematan meminta jaminan sebagai pegangan karena tanah yang dijual oleh Terdakwa belum memiliki sertifikat hak milik kemudian sekitar bulan Agustus 2015 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Jepitan surat kuasa dari ahli waris Almarhum Soleman Apaut kepada suami saksi korban yakni Yosep Sulaiman dan setelah penerimaan surat kuasa tersebut maka saksi korban Felince Elisabet Oematan meminta Terdakwa untuk membuat perikatan jual beli dihadapan Notaris Zantje Mathilda Voss-Tomasowa, SH dengan nilai perikatan jual beli sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dan saksi korban Felince Elisabet Oematan hanya menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa saat pembayaran panjar sejak tahun 2012;

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lokasi tanah yang dijual Terdakwa terletak di Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan luas tanah 26 hektar dan tanah yang terletak di Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan luas tanah 10 hektar sehingga total luas kedua bidang tanah tersebut adalah 36 hektar, dengan harga tanah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per meter sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar tanah yang saksi beli dari Terdakwa belum memiliki sertifikat hak milik namun Terdakwa menunjukkan peta tanah yang dijual kepada saksi serta Terdakwa juga menunjukkan Surat Kuasa dari para ahli waris untuk mengambil tindakan hukum atas tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah tanah yang dijual tersebut ada masalah atau tidak dan dijawab oleh Terdakwa "Aci percaya saja tanah tersebut adalah tanah yang aman milik ayah saya Soleman Apaut (Alm) dan tidak terdapat masalah dengan siapapun" kemudian saksi menanyakan perihal sertifikat tanah tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa "sertifikat saat ini belum ada, tapi saya telah mendapat surat kuasa untuk bertindak atas tanah tersebut dari ahli waris yang lain" sehingga atas pernyataan Terdakwa tersebut saksi mau membelinya;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat lokasi tanah tersebut namun anak dan suami saksi yakni Yosep Sulaiman yang sudah melihatnya;
- Bahwa benar saksi meminta surat pelepasan hak dari Terdakwa namun sampai saat ini belum diberikan dengan alasan Lurah tidak mau tanda tangan sehingga menunggu pergantian Lurah untuk diajukan lagi;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan para ahli waris yang ada dalam Surat Kuasa sudah meninggal;
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Yosep Sulaiman, anak saksi Jimy Sulaiman, anak saksi Christa Maria Sulaiman dan karyawan saksi Johanis Erasmus serta Adriana Rupiasa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Saksi Yosep Sulaiman:

- Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan;

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 18 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 wita sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 bertempat di Felins Swalayan, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan Felince Elisabet Oematan dan pelaku adalah Thomas Belmin Apaut;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa ingin menjual tanah dan menawarkan kepada saksi Felince Elisabet Oematan dimana tanah tersebut terletak di Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan tanah yang terletak di Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan luas masing-masing 26 hektar dan 10 hektar dengan luas keseluruhan 36 hektar, dengan harga Rp7.000 (tujuh ribu rupiah) per meter sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah), lalu saksi Felince Elisabet Oematan menyetujuinya untuk membeli 2 (dua) bidang tanah tersebut secara cicil, selanjutnya sesuai kesepakatan perjanjian jual beli tanah dibayar dengan tanda jadi sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), kemudian saat karyawan saksi pergi ke lokasi tanah yang dimaksud untuk membuat pagar ada orang yang tidak dikenal mencegat dan mengatakan bahwa "tanah ini bukan milik Belmin Apaut dan jangan ada yang beraktivitas disini", oleh karena itu saksi merasa ditipu oleh Terdakwa karena kenyataannya 2 (dua) bidang tanah tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa benar yang meyakinkan saksi Felince Elisabet Oematan untuk membeli tanah tersebut karena Terdakwa menunjukkan surat kuasa penjualan dari seluruh keluarga Belmin Apaut dan Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga Belmin Apaut;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak mempunyai bukti kepemilikan yang syah;
- Bahwa benar setiap melakukan pembayaran kepada Terdakwa ada dibuatkan kuitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pembayaran terhadap pembelian tanah tersebut dilakukan secara bertahap;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Felince Elisabet Oematan mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dr. Christa Maria Sulaiman:

- Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 18 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 bertempat di Felins Swalayan, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Felince Elisabet Oematan dan saksi Yosep Sulaiman yang merupakan orang tua kandung dari saksi dan pelaku adalah Thomas Belmin Apaut;
- Bahwa benar sejak tahun 2012 Terdakwa dan Adriana Rupiasa datang ke Felins Swalayan milik orang tua saksi untuk menjual tanah kepada orang tua saksi yakni saksi Yosep Sulaiman dan saksi Felince Elisabet Oematan, lalu saksi yang dipercayakan oleh orang tua saksi mengatur keuangan di Felins Swalayan dimana saat itu saksi diperintahkan oleh orang tua saksi untuk menyerahkan uang panjar pembelian tanah kepada Terdakwa dimana penyerahan uang kepada Terdakwa secara berulang kali dari tahun 2012 sampai dengan terakhir pada bulan Agustus 2015 dengan jumlah uang yang berbeda-beda yaitu Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sehingga totalnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai luas dan harga tanah tersebut karena saksi hanya melakukan pembayaran kepada Terdakwa sesuai dengan perintah dari orang tua saksi;
- Bahwa benar terhadap penyerahan uang kepada Terdakwa dan Adriana Rupiasa ada dibuatkan kuitansi dimana ada 91 (sembilan puluh satu) lembar kuitansi penyerahan uang panjar tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa dan 5 (lima) lembar kuitansi penyerahan uang panjar tanah yang ditandatangani oleh Adriana Rupiasa;
- Bahwa benar selain orang tua saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah Yohanes C.S. Erasmus dan Martha Luttu;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, para saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kuitansi dan bukti setoran adalah milik para saksi korban;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi Frederick Belmin Apaut:

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 18 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 bertempat di Felins Swalayan, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Felince Elisabet Oematan dan saksi Yosep Sulaiman sedangkan pelaku adalah Thomas Belmin Apaut;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Yosep Sulaiman, sedangkan Terdakwa adalah adik kandung saksi dan Adriana Rupiasa merupakan ipar saksi;
- Bahwa benar pada tahun 2010 saksi dan saudara saksi yang lain pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjual tanah milik kakek saksi yakni Soleman Apaut dimana tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Kota Kupang dengan luas 10 hektar, karena Terdakwa telah menjual 10 hektar kepada Pemerintah Kota Kupang sehingga saksi dan saudara saksi yang lain dipanggil oleh Notaris untuk menandatangani surat kuasa tersebut agar terhindar masalah dengan pihak Pemerintah Kota Kupang, namun Terdakwa masih ingin menjual semua tanah warisan tersebut tanpa sepengetahuan semua ahli waris yang lain sehingga pada tanggal 1 Oktober 2015 9 orang ahli waris telah membatalkan surat kuasa yang diberikan kepada Terdakwa pada tahun 2010 dan memberikan kuasa kepada saksi untuk mengurus serta melakukan tindakan hukum atas tanah yang tersisa;
- Bahwa benar luas tanah yang masih ada sekitar 14 hektar dan saat ini saksi yang menguasai atas surat kuasa yang diberikan oleh 8 orang saudara saksi untuk mengurus segala kepentingan dan pemeliharaan tanah tersebut;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu mengenai penjualan tanah oleh Terdakwa kepada saksi Yosep Sulaiman namun saksi mengetahuinya saat diperiksa di Kantor Polsek Kelapa Lima dimana Terdakwa telah menjual tanah warisan tersebut kepada saksi Yosep Sulaiman dengan luas tanah sekitar 36 hektar dengan harga Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dan pembeli telah membayar panjar atas tanah tersebut;

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap penjualan tanah kepada saksi Yosep Sulaiman tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau melakukan kesepakatan dengan para ahli waris lainnya;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi sesuai dengan peta tanah yang diberikan saksi Yosep Sulaiman kepada saksi dimana tanah tersebut yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Yosep Sulaiman adalah tanah yang telah dijual kepada Pemerintah Kota Kupang;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi Diana Belmin:

- Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 18 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 bertempat di Felins Swalayan, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi Yosep Sulaiman, sedangkan Terdakwa adalah kakak kandung saksi dan Adriana Rupiasa merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa benar pada tahun 2010 saksi dan saudara saksi yang lain pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjual tanah milik kakek saksi yakni Soleman Apaut dimana tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Kota Kupang dengan luas 10 hektar, karena Terdakwa telah menjual 10 hektar kepada Pemerintah Kota Kupang sehingga saksi dan saudara saksi yang lain dipanggil oleh Notaris untuk menandatangani surat kuasa tersebut agar terhindar masalah dengan pihak Pemerintah Kota Kupang, namun Terdakwa masih ingin menjual semua tanah warisan tersebut tanpa sepengetahuan semua ahli waris yang lain sehingga pada tanggal 1 Oktober 2015 9 orang ahli waris telah membatalkan surat kuasa yang diberikan kepada Terdakwa pada tahun 2010 dan memberikan kuasa kepada saksi Frederick Belmin Apaut untuk mengurus serta melakukan tindakan hukum atas tanah yang tersisa;
- Bahwa benar saksi tidak tahu pasti berapa luas tanah yang masih ada, dimana atas tanah yang masih ada tersebut para ahli waris telah memberikan kuasa kepada saksi Frederick Belmin Apaut untuk mengurus segala kepentingan dan pemeliharaan tanah tersebut;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Surat:

Berkas Perkara Nomor 63/VIII/2016/Ditreskrimum, tanggal 9 Agustus 2016;

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar kuitansi panjar tanah yang ditanda tangani oleh Adriana Rupiasa;
- 91 (Sembilan puluh satu) lembar kuitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa Thomas Belmin Apaut;

Tetapi Majelis Hakim berpendapat alat buktinya kurang karena Pengadilan tidak menerapkan Hukum Pembuktian secara tepat / benar yaitu: Majelis Hakim tidak menggunakan alat bukti;

Bahwa dengan mempertimbangkan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW 07.03 Tahun 1983 Tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acaraa Pidana, khususnya butir 19 mengenai putusan melepas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi, dinyatakan bahwa putusan melepas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan melepas dapat dimintakan kasasi;

Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia sebagaimana ternyata dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung RI antara lain putusan Nomor 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1982, dan putusan Nomor 1144K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007, serta putusan Nomor 68K/PID.SUS/2008 tanggal 31 Juli 2008 Mahkamah Agung RI berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil. Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang melepas Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Bahwa sesuai dengan yurisprudensi yang ada, dimana Mahkamah Agung RI, senantiasa berpendapat apabila ternyata putusan pengadilan yang melepas Terdakwa itu merupakan pembebasan yang sungguh-sungguh murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP, permohonan kasasi yang seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi sebaliknya, menurut pendapat Mahkamah Agung RI yang sudah merupakan yurisprudensi, bahwa putusan pembebasan Terdakwa adalah merupakan putusan pembebasan yang tidak murni dapat dikasasi:

- Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan;

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHP, maka alasan kasasi yang diperkenankan adalah:
 1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 2. Apakah benar cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang;
 3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa alasan dan keberatan yang disampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan :

Peraturan hukum tidak diterapkan atau ditempatkan tidak sebagaimana mestinya yaitu:

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP yang mengharuskan dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;
2. Delik penipuan atau penggelapan yang sifatnya berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau kedua Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwaan dalam dakwaan Kesatu atau kedua oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara ini. Bahwa perbuatan atau tindak pidana adalah sebagaimana yang telah banyak dikemukakan oleh banyak *juris* atau ahli hukum, dan dapat disimpulkan adalah suatu perbuatan yang melanggar perintah yang telah melarang perbuatan tersebut (perbuatan tersebut bersifat melawan hukum), yang mana ada ancaman sanksi atas perbuatan yang melanggar larangan tersebut, dan perbuatan tersebut memenuhi unsur delik, serta merupakan perbuatan tercela, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Penyebutan perbuatan atau tindak pidana ini banyak dipersamakan oleh ahli-ahli pidana Indonesia merupakan padanan kata dari bahasa Belanda yang disebut dengan *strafbaar feit*. Simons mengartikannya sebagai suatu perbuatan/*handeling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Adapun Pompe mendefinisikan perbuatan pidana secara teoritis sebagai suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechmatig of wederrechtelijk*), yang diadakan karena

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggar bersalah (*aan schuld van de overtreder te wijten*) dan yang dapat dihukum (*strafbaar*);

3. Bahwa penjelasan mengenai perbuatan atau tindak pidana tersebut di atas, dalam tataran teori, ajaran dari Schaffmeister, Sutorius, dan Keijzer yang diterjemahkan dalam Buku *Hukum Pidana* oleh Sahetapy, mengajarkan bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu apakah merupakan suatu perbuatan pidana ataukah bukan harus berdasarkan syarat minimal untuk suatu perbuatan dapat dipidana, yaitu: Pertama, harus dengan memenuhi secara keseluruhan *bestandeel delict* (unsur-unsur delik). Artinya, *bestandeel delict* itu bersifat kumulatif, jadi rumusan delik itu menunjukkan apa yang harus dibuktikan menurut hukum, dan semua yang tercantum dalam rumusan delik harus dibuktikan menurut hukum acara pidana. Kedua, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif sebagai hukum yang tertulis dan/atau hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat sebagai hukum yang tidak tertulis. Hal ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh Vos yang menganut pendirian materiil. Ketiga, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tercela, artinya perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak patut/pantas dan harus diberikan sanksi. Syarat yang *pertama* tersebut disebut juga dengan unsur-unsur delik tertulis atau persyaratan tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sedangkan syarat *kedua* dan *ketiga* merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan meskipun tidak disebutkan dalam rumusan delik secara tertulis, sehingga disebut juga dengan unsur di luar undang-undang. Adapun Remmelink, menyatakan secara umum untuk dapat mempidanakan suatu perbuatan adalah: Pertama, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Kedua, ada 'kesalahan' (*schuld*) secara pidana dalam perbuatan yang dilakukan subjek hukum tersebut, baik kesalahan sebagai kesengajaan (*dolus*), maupun kesalahan sebagai kealpaan (*culpa*). Ketiga, subjek hukum yang melanggar tersebut harus mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaarheid*). Dalam perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi pemohon kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kupang Nomor 243/Pid.B/2016/PN.Kpg. tanggal 8 Desember 2016 yang menyatakan Terdakwa Thomas Belmin Apaut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut bukan sebagai tindak pidana, dan oleh karena itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa, semula Terdakwa mendapat kuasa dari saudara-saudara Terdakwa untuk melakukan penjualan tanah warisan dari pewaris Terdakwa, surat kuasa tersebut dibuat tahun 2010;

Bahwa, atas surat kuasa tersebut kemudian Terdakwa menghubungi korban Felince Oetmatan dan suaminya Yoseph Sulaiman untuk menawarkan tanah seluas 36 Ha dengan harga per m² Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sehingga harga seluruhnya Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa, sehingga realisasi jual beli tersebut dibuat perikatan jual beli di Notaris Zantje Mathilda Voss Tomasowa, S.H. Nomor 13 Tanggal 9 Agustus 2009 dengan isi perikatan dan seluruh harga jual beli tanah sebesar Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) dari 36 Ha yang harga per m² Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Bahwa, sebagai tanda jadi dibayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk *land clearing* lokasi tanah, pemetaan dan pengukuran lokasi;

Bahwa, dengan demikian sisanya akan dibayar korban sebesar Rp2.420.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) yang akan dilunasi setelah sertifikat telah jadi;

Bahwa, dari perikatan jual beli tersebut ternyata Terdakwa telah menerima uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya mengakui menerima Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa, sesuai perjanjian uang muka Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut akan dipakai untuk *land clearing* lokasi tanah, pemetaan dan pengukuran lokasi, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa, selanjutnya sesuai keterangan saudara kandung Terdakwa Frederick Belmin Apaut dan saksi Diana Belmin ternyata tanah yang akan dijual kepada korban tersebut adalah tanah yang sah dibeli oleh Pemda, hal tersebut

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat dari peta yang ditunjukkan korban adalah peta tanah yang telah dibeli oleh Pemda Kupang;

Bahwa, dasar dari Terdakwa menjual tanah tersebut kepada korban adalah Surat Kuasa dari saudara-saudara Terdakwa 9 (sembilan) orang akan tetapi karena maksud saudara-saudara hanya akan memberi kuasa menjual 10 Ha, tetapi Terdakwa bermaksud menjual seluruhnya seluas 36 Ha, oleh karena itu Surat Kuasa tersebut kemudian dicabut oleh saudara-saudara Terdakwa;

Bahwa, kecuali fakta-fakta sebagaimana di atas pada saat korban datang ke tempat lokasi ternyata dihalangi orang lain, dengan menyatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah keluarga Belmin Apaut;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terbukti Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan penipuan secara berlanjut melanggar Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana tersebut dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Bahwa, dengan demikian permohonan kasasi pemohon kasasi Penuntut Umum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 243/Pid.B/2016/ PN.Kpg. tanggal 8 Desember 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUPANG** tersebut;

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 243/Pid.B/
2016/PN.Kpg. tanggal 8 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Thomas Belmin Apaut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Thomas Belmin Apaut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar kuitansi panjar tanah yang ditanda tangani oleh Adriana Rupiasa,
 - 91 (sembilan puluh satu) kuitansi panjar tanah yang ditanda tangani oleh Terdakwa Thomas Belmin Apaut,Dikembalikan kepada saksi korban;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Mei 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
t.t.d./
Sumardijatmo, S.H., M.H.
t.t.d./
Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:
t.t.d./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H..

Panitera Pengganti:
t.t.d./
M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 412 K/Pid/2017